

△△△△△△ 상임감사

시정, 통보

제 목	불법행위 발생 및 조치대장 작성·비치 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△△△(이하 ‘공단’이라 한다.)은 △△△△ 내 불법시설물 적발 시 관계 기관의 행정조치 요청, 불법행위자에 대한 철거 및 원상회복 명령, 행정대집행 등 필요한 행정조치와 사후관리를 위한 세부적인 사항을 마련하여 운영하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「△△△△법」 제31조(대집행) 및 공단 「△△△△ 내 불법·무질서행위 단속규칙」 제5조(불법행위 고발 및 철거등)에 따라 △△은 △△△△△의 불법행위 적발보고가 있는 경우 별지 제2호서식의 ‘불법행위 발생 및 조치대장’과 ‘△△운영시스템(불법 시설물 발생 및 정비내역)’에 등재한 후 지침에 적시된 절차에 따라 불법시설물을 처리하도록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△△△△△△에서는 불법시설물 적발 후 조치한 결과를 관리함에 있어 각 건별 발생 및 조치결과를 동 규칙의 관리대장 서식으로 작성하여 일괄 편철·관리 및 인수인계를 철저히 하여야 함에도, 2021.9.11.부터 2024.10. 감사일 현재까지 총 11건의 불법시설물(공작물 포함) 적발건의 관리대장을 한데 모아 편철하지 않고 각 건별로 기록물철에 분리·보관함으로써 조치결과 작성 및 조치 후 사진 부착 등 대장의 작성 및 관리에 소홀히 한 사실이 있다.

* 다만, △△△△△△△△△의 불법시설물 관리는 △△운영시스템(불법시설물 발생 및 정비내역)으로 적정하게 입력·관리하고 있음

[표 1] 불법시설물 발생 및 조치대장 현황(2021. 9. 11. ~ 2024. 10. 감사일 현재)

연번	적발연도	위치	소유자	불법현황	추진상황	비고
1	2021	△△△ △△△ △△△ 산 76-1	△△△	가설건축물 무단 용도변경	조치완료	
2	2022	△△△ △△△ △△△△ 산 20-1	△△△	불법 신축	진행중	
3	2023	△△△ △△△ △△△ 126-2	△△△	불법 증축	조치완료	
4	2023	△△△ △△△ △△△ 산 145-1	△△△	가설건축물 축조	진행중	
5	2023	△△△ △△△ △△△△ 산 30-1, 산30-5	△△△ 등 3명	토지형질변경 공작물 설치	조치완료	
6	2023	△△△ △△△ △△△△ 산30-5	△△△	토지형질변경 공작물 설치	조치완료	
7	2023	△△△ △△△ △△△ 128-1	△△△△	불법신축	조치완료	
8	2023	△△△ △△△ △△△ 131-2, 130	△△△	불법 증축	조치완료	
9	2024	△△△ △△△ △△△ 29-1	△△△	가설물 축조	진행중	
10	2024	△△△ △△△ △△△ 815-2	△△△	가설물 축조	진행중	
11	2024	△△△ △△△ △△△ 833-7	△△△	가설건축물 무단 용도변경 공작물 설치	진행중	

자료: △△△ 제출자료 재구성

관련부서 의견

△△△△△△△△△△△△△는 종합감사 결과에 별다른 이견을 제기하지 않으면서, 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△△△△△)은 2021.9.11.부터 2024.10. 감사일 현재까지 총 11건의 불법시설물(공작물 포함) 적발건에 대하여 공단 「△△△△ 내 불법·무질서행위 단속규칙」에 따른 불법행위 발생 및 조치대장을 작성하시기 바랍니다.(시정)

이사장(△△△△△△△△△△△△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)